บริษัท ขนส่ง จำกัด
THE TRANSPORT CO.,LTD.
999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
999 Kamphaengphet 2 Rd., Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
โทร. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 โทรสาร : 0-2936-1159, 0-2936-1160
TEL. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 FAX : 0-2936-1159, 0-2936-1160

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
****

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติให้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทขนส่ง จำกัด ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันความทราบแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์"

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๓. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินตามประกาศนี้ รวมทั้งให้เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากประกาศนี้

๔. ในประกาศนี้

"**ผู้ปฏิบัติงาน**" หมายความถึง กรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ขนส่ง จำกัด

"**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**" หมายความว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนของผู้ปฏิบัติงานกับผลประโยชน์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

"**ญาติ**" หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

"**บุคคลในครอบครัว**" หมายความถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

"**ของขวัญ**" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะให้เป็นบัตรตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือคืนเงินให้ภายหลัง

"**ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้**" หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

การรับทรัพย์...

"การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา" หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญและให้หมายความรวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณการต้อนรับการแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

๕. การกระทำหรือเหตุการณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๕.๑ การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ ในกิจการที่มีนิติสัมพันธ์กับ บขส. หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ บขส. เว้นแต่การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการที่ บขส.มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

๕.๒ การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญมีนิติสัมพันธ์กับ บขส.

๕.๓ การรับผลประโยชน์ เช่น การรับของรางวัล/ความสะดวกสบาย/ความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น

๕.๔ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง

๕.๕ การรับงานนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง การใช้เวลา/ทรัพย์สินของ บขส. ในการทำงานนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน

๕.๖ การเปิดเผยข้อมูลลับของ บขส. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในกรณีการจัดซื้อ-จัดจ้างของ บขส.

๕.๗ การนำทรัพย์สินของ บขส. ไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว

๕.๘ การใช้อิทธิพลโดยตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลตอบแทนจนส่งผลให้เป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม

๕.๙ การทำงานหลังออกจากตำแหน่ง เช่น การใช้ประโยชน์จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาเรียกรับ ผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

๖. ห้ามมิให้พนักงาน บขส. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาที่กำหนดไว้ ในประกาศนี้

๗. พนักงาน บขส. จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้

๗.๑ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๗.๒ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

๘. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๗. ซึ่งพนักงาน บขส. ได้รับมาโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล พนักงาน บขส. ผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อ กจญ. ภายใน ๓๐วันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็นความเหมาะสม และสมควรที่จะให้พนักงาน บขส.ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

ในกรณี...

ในกรณีที่ กจญ. มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้พนักงาน บขส. ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ บขส. โดยเร็ว

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้วให้ถือว่าพนักงาน บขส. ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว

ในกรณีที่ ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ บขส. ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

๙. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด เป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็นหรือมีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ

๑๐. ผู้ปฏิบัติงานผู้ใด หรือญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานผู้ใด มีการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ ๕. ข้อ ๖. และข้อ ๘. ให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทำได้ และผู้ปฏิบัติงานหรือญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นระงับการกระทำดังกล่าว

๑๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นดังนี้

๑๑.๑ กรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด รายงานต่อประธานกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด

๑๑.๒ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด

๑๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานอื่น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาการตามประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

(นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์)
ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด

สำเนาถูกต้อง

(นางชุติภา เพชรพูล)
ผอ.กบก.

บริษัท ขนส่ง จำกัด
THE TRANSPORT CO.,LTD.
999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
999 Kamphaengphet 2 Rd., Jatujak, Jatujak, Bangkok 10900
โทร. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 โทรสาร : 0-2936-1159, 0-2936-1160
TEL. 0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48 FAX : 0-2936-1159, 0-2936-1160

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด
เรื่อง เจตจำนงเป็นผู้บริหารที่ดีของรัฐ
****

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้หลักธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานและพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณชนและบุคลากรภายในองค์กร จึงกำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยให้ยึดถือและดำเนินการตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส ประกอบด้วย

๑.๑ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมตรวจสอบในการปฏิบัติงานและระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ด้านความพร้อมรับผิด ประกอบด้วย

๒.๑ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้บริการประทับใจและบริการที่ดีเลิศ

๒.๒ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดชอบ หากเกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

๓.๑ ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓.๒ กำชับและเน้นย้ำผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กระทำผิดใด ๆ ที่เป็นการทุจริตในเชิงนโยบายและทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

๔. ด้านวัฒนธรรม...

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประกอบด้วย

๔.๑ สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท และมีความละอาย เกรงกลัวที่จะทุจริต

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

๔.๓ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักถึงผลการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตได้

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ประกอบด้วย

๕.๑ จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ รวมทั้ง ติดประกาศหรือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน

๕.๒ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงานและการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๖. ด้านการสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยใช้สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ประกอบด้วย

๖.๑ มีการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรและภายนอก ได้รับทราบอย่างเข้าใจ ชัดเจนและครบถ้วน

๖.๒ มีการสื่อสารและถ่ายทอดพฤติกรรมตามค่านิยมขององค์กร ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง เป็นการส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

(นายสัญลักษ์ ปัญวัฒนลิขิต)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำเนาถูกต้อง

(นางชุติภา เพชรพูล)
ผอ.กบก. ป.แทน ชสอ.